

č. zmluvy 01/2026

Zmluva o sprostredkovaní

uzavretá v zmysle ust. § 642 a nasl. zákon a č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

záujemcom : Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

sídlo: Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany 955 01

IČO: 36 728 683

DIČ: 2022310114

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 19322/N

zastúpený: PhDr. Gabriela Švajlenová, konateľka

e-mail: riaditel@kulturato.sk

č. účtu: SK87 0900 0000 0051 2132 1890

(ďalej len „záujemca“)

a

sprostredkovateľom : Roman Dragula

miesto podnikania : P. O. Hviezdoslava 2330/54, 955 01 Topoľčany

IČO: 56 187 092

DIČ: 1046291774

zapísaný v: živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, č. živn. registra: 470 - 23782

č. účtu: SK03 8360 5207 0042 0865 7069

e-mail: roman.dragula123@gmail.com

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

(záujemca a sprostredkovateľ spolu v texte aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Záujemca v rámci mesta Topoľčany:

- komplexne zabezpečuje kultúrne – výchovné aktivity s hlavnou úlohou organizovať a zabezpečovať kultúrne podujatia, spoločenské akcie, divadelné predstavenia, workshopy, výchovno-vzdelávacie podujatia, letné pikniky, jarmoky a pod.,

- prevádzkuje regionálne rádio Topoľčany (ďalej len „rádio“), ktoré ponúka poslucháčom na počúvanie aktuálnu hudbu zo sveta, slovenské a české hity, rockovú a tanečnú hudbu, viacero moderovaných aj hudobných relácií, pričom vo svojom vysielaní ponúka aj aktuálne informácie a dôležité oznamy z mesta Topoľčany a okolitých miest a obcí, kultúrne, či športové pozvánky, ďalej ponúka množstvo zábavy, atraktívne súťaže a rozhovory so zaujímavými hosťami; rádio vysiela na frekvencii 102,9 MHz o výkone 250 W, na základe licencie, ktorú prideliла Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 20.11.2007 pod č. R/102 ,
- prevádzkuje moderné 3D kino Topoľčany (ďalej len „kino“), ktoré ponúka dokonalý

zážitok z každého filmu, priestorový zvuk a kvalitný obraz ,

- prevádzkuje galériu mesta Topoľčany (ďalej len „galéria“).

2. Jednou z alternatív zabezpečenia financovania činnosti záujemcu je poskytovanie reklamného priestoru formou poskytovania komplexných marketingových a reklamných služieb, produktov šitých na mieru, reklamných kampaní „na kľúč“, a to nielen v rámci rádia, ale aj formou plagátovacích služieb na 14. plagátovacích miestach v meste Topoľčany a reklamných a video / animovaných spotov v kine Topoľčany (ďalej len „reklamná činnosť“).

3. Sprostredkovateľ má záujem na rozvíjaní reklamnej činnosti záujemcu, ktorú nie je

- záujemca schopný zastrešiť prostredníctvom vlastných interných zamestnancov a to aj vo vzťahu ku skúsenostiam a kontaktom sprostredkovateľa v danej oblasti.
4. S cieľom zabezpečiť efektivitu reklamnej činnosti a následne efektívnejšie financovanie prioritných aktivít záujemcu, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
5. Podpísaním tejto zmluvy sa končí platnosť zmluvy zo dňa 27. 6. 2024 č. Z2024/58

Článok I. Predmet zmluvy

1. Premetom tejto zmluvy je záväzok sprostredkovateľa vyvíjať všetku potrebnú činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzatvoriť s tretou osobou zmluvu o poskytovaní reklamného priestoru v rámci svojej reklamnej činnosti, predmetom ktorej bude najmä poskytovanie reklamného priestoru formou komplexných marketingových a reklamných služieb, produktov šitých na mieru, reklamných kampaní "na kľúč", a to nielen v rámci rádia, ale aj formou plagátovacích služieb na 14. plagátovacích miestach v meste Topoľčany a reklamných, video / animovaných spotov v kine Topoľčany.
2. Činnosť sprostredkovateľa bude spočívať najmä, nie však výlučne, v aktívnom vyhľadávaní, kontaktovaní / oslovení potenciálnych záujemcov o reklamnú činnosť záujemcu, ako aj v propagácii reklamnej činnosti záujemcu, a to všetkými možnými dostupnými spôsobmi dohodnutými so záujemcom.
3. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za jeho riadne vykonanú činnosť v zmysle tejto zmluvy, odmenu za podmienok dohodnutých v článku II.

Článok II. Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záujemca zaplatí sprostredkovateľovi za jeho činnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy odmenu / províziu vo výške 30 % (slovom tridsať percent) zo sumy, ktorá bude skutočne uhradená tretou osobou na bankový účet záujemcu po uzatvorení sprostredkovaného zmluvného vzťahu (prípadne aj prostredníctvom písomnej objednávky), t.j. až po splnení záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy. O splnení záväzku sa záujemca zaväzuje informovať sprostredkovateľa formou e-mailu na e-mailovú adresu sprostredkovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej čiastky, na podklade sprostredkovaného zmluvného vzťahu / objednávky, na účet záujemcu.
2. Dohodnutá odmena v sebe zahŕňa všetky náklady sprostredkovateľa (najmä nie však výlučne cestovné náklady, parkovné, náklady na telefón, internet a pod.); odmena je konečná a sprostredkovateľ nie je oprávnený požadovať žiadne iné plnenie.
3. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na odmenu uvedenú v bode 1. tohto článku zmluvy iba v prípade, ak sa uzatvorenie zmluvy, k obstaraniu ktorej vykonával činnosť v zmysle článku I tejto zmluvy, s tretou osobou dosiahne jeho pričinením.
4. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že záujemca neposkytne sprostredkovateľovi vopred žiadnu zálohu.
5. Záujemca sa zaväzuje uhradiť sprostredkovateľovi odmenu podľa bodu 1. tohto článku až po skutočnom splnení záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy, a to na podklade faktúry sprostredkovateľa, ktorú je oprávnený vystaviť mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac, v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom faktúru je sprostredkovateľ oprávnený vystaviť vždy v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy mu vznikol nárok na odmenu v zmysle tejto zmluvy, a to s lehotou splatnosti 10 dní odo dňa jej doručenia záujemcovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť e-mail záujemcu o splnení záväzku zo sprostredkúvanej zmluvy / objednávky v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy. V prípade, ak faktúra sprostredkovateľa nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, resp. bude záujemcovi doručená bez e-mailu záujemcu o splnení záväzku zo sprostredkúvanej zmluvy; záujemca je oprávnený takúto faktúru sprostredkovateľovi vrátiť za účelom jej prepracovania / doplnenia, pričom po doručení novej / opravenej / doplnenej faktúry začne záujemcovi plynúť nová lehota splatnosti.
6. Sprostredkovateľ má právo na odmenu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy aj vtedy, ak sprostredkovaná zmluva medzi záujemcom a tretou osobou bude uzatvorená až po

zániku tejto zmluvy, za predpokladu, že k uzatvoreniu zmluvy s tretou osobou došlo jeho pričinením; v takomto prípade sa záujemca zaväzuje informovať sprostredkovateľa o uzatvorení sprostredkovanej zmluvy s tretou osobou a následnej úhrade ceny, bezodkladne.

7. Sprostredkovateľ berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na odmenu v prípade, ak zmluva s tretou osobou bola uzatvorená bez jeho pričinenia.
8. Zaplacením odmeny sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu záujemcu.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že sprostredkovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu záujemcu postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky (práva) voči záujemcovi vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Právny úkon, na základe ktorého sprostredkovateľ postúpi svoju pohľadávku voči záujemcovi na tretiu osobu alebo zriadi záložné právo na pohľadávku, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, je podľa ust. § 39 zákona č. 40/964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, neplatný.

Článok III. Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **31. decembra 2026**

Článok IV . Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi všetky potrebné informácie a doklady, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre splnenie záväzku sprostredkovateľa uvedeného v čl. I tejto zmluvy, najmä je povinný oznámiť sprostredkovateľovi požiadavky o predmete sprostredkovania, za akých okolností, s kým a za akú cenu je ochotný uzatvoriť sprostredkovanú zmluvu, t.j. najmä mu poskytnúť aktuálne platný cenník reklamných činností.
2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje informovať záujemcu o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú sprostredkovania.
3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje pre potreby záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou uvedenou v čl. I tejto zmluvy, a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady významné pre ochranu záujmov záujemcu.
4. Sprostredkovateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený za záujemcu konať alebo prijímať čokoľvek.
5. Sprostredkovateľ nesmie navrhnúť záujemcovi uzatvorenie zmluvy s tretou osobou, o ktorej vie, že nesplní uzatvorenú zmluvu so záujemcom

Článok V . Ukončenie zmluvy

1. Platnosť tejto zmluvy skončí ukončením lehoty jej platnosti, dohodou zmluvných strán, resp. odstúpením.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť tým, že to oznámi druhej strane. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strany.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.
3. Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom záujemca obdrží dva (2) rovnopisy a sprostredkovateľ obdrží jeden (1) rovnopis tejto zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
5. Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je obsah zmluvy známy v celom jeho rozsahu s tým, že zmluva je prejavom ich pravej, slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu pripojujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V Topoľčanoch , dňa 05.01.2026

V Topoľčanoch , dňa 05.01. 2026

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o .
PhDr. Gabriela Švajlenová

Roman Dragula